

권 고

1. 제 목 : 교대근무자 근무표 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ●●・◎◎・■■보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원은 장기요양 입소자의 24시간 일생지원서비스 지원을 위해 케어 인력(요양보호사, 간호사)을 교대근무로 운영하고 있으며 교대근무자의 탄력적인 근무 시간운영을 위해 탄력적 근로시간제를 도입하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제51조에 따르면 탄력적 근로시간제⁴⁾ 도입하기 위해서는 사용자와 근로자 대표 서면합의에 따라 ①대상 근로자의 범위 ②단위기간 ③단위기간의 근로일과 근로일별 근로시간을 정하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단은 탄력적 근로제 도입을 위해 요양원 교대근무, 전담근무, 순환 야간근무 등 특수근무형태의 근무자를 위해 [표 1]과 같이 보훈요양원별 표준 근로형태를 제시하고 복지노조와 「탄력적 근로시간제 협의서」를 체결하여 '20년 5월16일부터 도입·운영하고 있습니다.

[표 1] 탄력적 근로제 합의 대상 교대근무자 표준 근로형태

구 분	월별 표준 근무형태			
	1주	2주	3주	4주
●●・◎◎・■■ 보훈요양원	S-D-E-N-휴-휴	D-E-N-G-휴	S-D-E-N-휴-휴	D-E-N-휴-휴

4) 특정일의 노동시간을 연장하는 대신 다른 날의 노동시간을 단축해 일정기간 평균 노동시간을 법정노동시간에 맞추는 근로방식

따라서 보훈요양원장은 교대근무자 계획수립 및 운영 시 합의한 표준 근무형태를 기준으로 하여 근무표를 작성하고 운영하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22년 상반기 보훈요양원 종합감사 교대근무자 근무표 작성 및 운영 현황을 확인한 결과, ○●●·○○○·■■■보훈요양원은 근무표 작성 시 교대 근무자의 휴일(off) 및 연차 수요조사를 통해 사전에 휴일과 연차를 선택하는 근무계획을 수립하여 매월마다 교대근무자의 근무형태와 근무시간이 변경하는 근무형태를 운영하는 것으로 확인되었습니다.

또한, 병가·중도퇴사·종사자의 휴일(off) 변경 등의 사유로 근무표를 수시로 변경하여 [표 2]와 같이 당초 근무계획 대비 교대근무자 x인 평균 ○●●보훈요양원 xx회, ○○○보훈요양원 xx회, ■■■보훈요양원 xx회 등 잦은 근무시간과 형태가 변경되는 사실이 확인되었습니다.

[표 2] 교대근무자 x인당 평균 근무표 변경내역

(2022. 3월 근무표 기준, 단위 : 회)

구분	○●●	○○○	■■■
평균 근무변경 횟수	x.xx	x.xx	x.xx
최대 근무변경 횟수	xx	xx	xx

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○●●·○○○·■■■보훈요양원장은

- 보훈요양원 교대근무자 표준근무표 운영을 위한 기준 정립 등 운영절차를 개선하시기 바랍니다. (권고)